

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Na podstawie art. 127 § 3 w zw. z art. 144 k.p.a. wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem SKO z 5.06.2026 odmawiającym wszczęcia postępowania nieważnościowego wobec decyzji z 21.12.2023 nr SK.5430.7.16.2023.BW.

Wnoszę o: 1) Uchylenie postanowienia. 2) Wszczęcie postępowania nieważnościowego. 3) Postępowanie wyjaśniające. 4) Pozyskanie opinii z SR Mikołów. 5) Przedłożenie koperty z pismem 13.03.2024 celem weryfikacji pouczenia.

UZASADNIENIE

I. Nowa okoliczność

Organ potwierdził (decyzja 4.03.2026, SK.5430.4.86.2026.BW) brak opinii psychiatrycznej. Prokuratura odmówiła. Okoliczność nowa, nieznana w dacie decyzji SKO z 18.04.2025.

II. Art. 99 vs 102 u.k.p.

Organ stwierdził „nie może odstąpić” = decyzja związana (art. 102). Art. 99 wymaga samodzielnej oceny. Brak analizy, pusta konkluzja.

III. Błędne art. 182 k.p.a.

Art. 182 obliuguje do wszczęcia, nie przesądza treści. Organ utożsamiał wszczęcie z rozstrzygnięciem.

IV. Opinia z art. 190a k.k.

Opinia ze sprawy o stalking (poczytalność), nie zdolność do jazdy. Nie mogłaby być podstawą art. 99.

V. Brak postępowania dowodowego

Opinia nigdy w aktach. Strona nie zapoznana (art. 10 § 1).

VI. Brak związania Prokuratury

Art. 99 = samodzielne ustalenie. Organ nie miał opinii = nie mógł ocenić.

VII. Art. 76 § 3 k.p.a.

Domniemanie obalone: brak opinii + odmowa Prokuratury + niemożność weryfikacji.

VIII. Decyzja 14.11.2024

Organ przyznał brak opinii. Przytoczył WSA III SA/Po 964/14 („sam wniosek nie wystarczy”) i zignorował. Sprzeczność.

IX. Pozorność wznowienia

Akta w SR Mikołów (II Kp 91/23, 4 tomy). Organ wysłał 1 pismo do Prokuratury. Nie próbował sądu.

X. Rażące naruszenie (art. 156 § 1 pkt 2)

Brak dowodu + zły reżim + błędne 182 + 190a k.k. + pozorność + art. 10 + ingerencja bez podstawy + niewyczerpanie środków.

XI. Nieskuteczne doręczenie 13.03.2024

SKO znało ePUAP (dowód: SKO.IP/41.11/9/2022/583). Wysłało pocztą. Niepodjęte. Fikcja doręczenia. Pismo BEZ POUCZENIA o skardze do WSA.

WSA III SA/GI 788/24 (prawomocne 13.02.2025) zakładał skuteczne doręczenie i pouczenie — oba nieprawdziwe.

XII. Drugie odwołanie (art. 65) + Sekretarz Miasta

Prokuratura przekazała odwołanie do UM (4096-0.Ko.27.2024, 22.01.2024). UM nie przekazał do SKO. Decyzję podjęła Sekretarz Miasta („tożsame”). SKO nie zweryfikowało umocowania. Materia art. 133 k.p.a. Naruszenie art. 15 (dwuinstancyjność).

XIII. Odpowiedź SKO z 20.04.2026 (III SAB/GI 46/26)

SKO samo potwierdza „tożsame odwołanie” + czynności wyjaśniające + pismo z 29.12.2025. Sprzeczność: nie można twierdzić że odwołanie „nie istnieje” (bo mail) i jednocześnie że drugie jest „tożsame” z nieistniejącym.

XIV. Postanowienie SKO z 13.02.2026 (art. 37)

SKO odmówiło wszczęcia (art. 133 = czynność materialno-techniczna, nie podlega art. 37). Wskazało drogę z art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a. Ale samo nie wyegzekwowało od UM wykonania art. 133.

XV. Podsumowanie

1. Brak opinii (nowa okoliczność 2026).
2. Art. 99/102.
3. Art. 182.
4. Art. 190a k.k.
5. Brak dowodu.
6. Brak związania.
7. Akta w SR Mikołów.
8. Niewyczerpanie środków.
9. Pozorność wznowienia.
10. Nieskuteczne doręczenie + brak pouczenia.
11. Drugie odwołanie + Sekretarz bez umocowania + art. 15/133.
12. SKO potwierdza sprzeczność (20.04.2026).
13. SKO odmawia art. 37 ale nie egzekwuje art. 133.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Tomasz Świestowski [podpis]